Projet de holding pour Mme Durand

CABINET MORVAN-LEROUX (FICTIF) · NOTE DE JULIE KERVELLA POUR MARC LEROUX

Pour : Marc Leroux. **Objet :** projet de montage à présenter à Mme Durand au rendez-vous de décembre. **Statut :** brouillon, non relu.

Ce que veut Mme Durand

- Préparer, d'ici une dizaine d'années, la transmission de Durand & Cie à son fils Paul, déjà associé à 20 %.
- Faire acheter le nouveau bâtiment de la ZA des Landes (prix envisagé : 900 000 €) par une structure distincte, plutôt que par Durand & Cie.
- Disposer de liquidités personnelles sans payer trop d'impôt.

Le montage proposé

1. Mme Durand crée une holding, CD Participations, SARL soumise à l'impôt sur les sociétés, et lui apporte ses 12 000 parts de Durand & Cie (80 % du capital).
2. La holding crée une SCI, détenue à 100 %, qui achète le bâtiment avec un emprunt bancaire sur vingt ans.
3. La SCI loue le bâtiment à Durand & Cie à partir de mars 2027.
4. Durand & Cie verse chaque année des dividendes à la holding, qui rembourse l'emprunt de la SCI.

Les avantages attendus

- **Plus-value d'apport en report.** L'apport des parts à la holding bénéficie du report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI. Si la holding revend un jour une partie des parts, il suffira de réinvestir 60 % du prix dans les deux ans, par exemple dans la SCI, pour conserver le report.
- **Intégration fiscale.** La holding et Durand & Cie formeront un groupe intégré : les résultats seront compensés et les dividendes circuleront sans impôt.
- **Dividendes exonérés.** Même sans intégration, le régime mère-fille rend les dividendes reçus par la holding totalement exonérés.
- **Trésorerie.** Pour accélérer le remboursement de l'emprunt, le loyer payé par Durand & Cie à la SCI sera fixé à 9 000 € par mois, soit environ le double du loyer de marché pour ce type de local.

Calendrier

Création de la holding et apport des parts en janvier 2027, création de la SCI et achat du bâtiment en février, bail signé pour l'entrée dans les locaux en mars 2027.

À faire avant le rendez-vous : faire relire la note par Marc, chiffrer l'économie d'impôt, préparer un schéma pour la gérante.